LAKI-ASEMA · KOLMAS TUOMIOISTUIN

ENNAKKOTAPAUSPÄÄTÖS 441 / KW

Asia: Sotilaallisen vuokra-alueen oikeudellinen asema ja Laki-aseman tarkastusvaltuuksien ulottuvuus

I. ASIAN TAUSTA

Tuomioistuimen eteen on saatettu kysymys siitä, voiko yksityisen tahon maalle vuokrasopimuksella pystytetty sotilaallinen erillisalue julistautua oikeudellisesti suvereeniksi alueeksi ja siten asettua Kynnyksen yhteisen lainkäytön ulkopuolelle. Asiassa kantajana on toiminut Laki-aseman Lisenssivirasto ja vastaajana KW-konsortion Ratasvartio-osasto, joka on vedonnut siihen, että sotilaallinen välttämättömyys oikeuttaa sulkemaan erillisalueensa kaikelta ulkoiselta valvonnalta, mukaan lukien tämän tuomioistuimen valtuuttamat tarkastajat.

II. SOVELLETTAVAT SÄÄDÖKSET

Tuomioistuin on soveltanut Kynnyksen Perustamissopimuksen artikloja 4, 11 ja 19; Kauppaoikeuden Yleislain lukua 7 (Vuokra ja vuokraoikeuden rajat); Laki-aseman Tarkastusasetusta (§§ 1–23) sekä aiempia ennakkotapauksia 112/TA, 309/VT ja 388/KW, joista viimeksi mainittu on tämän tuomioistuimen kokoonpanon toimesta osittain kumottu siltä osin kuin se koski satama-alueiden jätevesitulleja.

III. TUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Tuomioistuin toteaa, että **vuokra ei luo suvereniteettia.** Se, joka vuokraa maata, vuokraa maan eikä lakia. Vuokralainen on, kuten on ollut aina, maan omistajan ja Kynnyksen yhteisen lain alainen, eikä mikään määrä terästä, aseita tai valvontalaitteita muuta tätä tosiasiaa. Näin ollen tuomioistuin määrää:

> **Laki-aseman valtuuttamalla tarkastajalla on rajoittamaton oikeus päästä kaikille KW-konsortion vuokra-alueille, mukaan lukien sotilaalliset erillisalueet, tarkastaakseen vuokra- ja lisenssiehtojen noudattamisen. Pääsyn epääminen katsotaan vuokrasopimuksen olennaiseksi rikkomukseksi.**

IV. TARKASTAJAN KOSKEMATTOMUUS

Tuomioistuin on vakaasti harkinnut vastaajan väitettä, jonka mukaan paikalliset kulku- ja turvatarkastukset koskevat kaikkia alueelle saapuvia. Tuomioistuin hylkää väitteen:

> **Laki-aseman valtuutettua tarkastajaa ja tämän saattuetta, enintään neljä (4) henkeä mukaan lukien tarkastaja, ei saa alistaa paikallisille kulku-, esteettisille, biometrisille tai muille vastaaville tarkastuksille matkalla tarkastuskohteeseen tai sen sisällä.**

Tarkastaja edustaa lakia itseään valvontakäynnillä.

V. VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Laki-aseman Ylimmältä Neuvostolta kuudenkymmenen (60) jaksopäivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä kirjallisesti, kolmena kappaleena, lomakkeella LA-V-7, ja siihen on liitettävä valitusmaksu (1 400 kr). Lomakkeen LA-V-6 käyttö on lakkautettu. *Päätös on lainvoimainen; muutoksenhakuaika on päättynyt ilman valitusta.*

LAKI-ASEMA · III TRIBUNALIS

VIRALLINEN SINETTI
EHJÄ · REKISTERÖITY

Laki-asemalla, Kolmannessa Tuomioistuimessa

Kaanon

KAANON
Ylituomari

LIITE I: OTE — KYNNYKSEN TERVEYSPERUSKIRJA (YLEINEN OSA)

Säädöskokoelma K-109 / Voimassa koko Kynnyksen vapaavyöhykkeellä

8 § Hoitosopimuksen vapaaehtoisuus

Hoitosopimus on pätevä vain, jos hoidettava tai tämän lähiomainen on tehnyt sen vapaasta tahdostaan ja ymmärtäen sen ehdot. Ehtojen ymmärtämisen osoittaa hoidon tarjoaja.

> **9 § Kielletyt vakuudet**
>
> 1. Hoitosopimuksen tai siihen liittyvän velan vakuudeksi ei saa asettaa hoidettavan elintä, kudosta, kehon osaa tai elintoimintoa.
>
> 2. **Sopimus, jossa tällainen vakuus on asetettu, on mitätön kokonaisuudessaan**, eikä sen perusteella voida periä saatavia.
>
> 3. **Hoitoon liittyvän laitteen toiminnan heikentäminen, säätäminen tai etäohjaaminen velan perimiseksi rinnastetaan kidutukseen.**

10 § Laitteen poistaminen

Mitättömän sopimuksen perusteella asennettu laite on poistettava tai sammutettava hoidettavan pyynnöstä turvallisesti ja veloituksetta.

11 § Jätevesi ja hoitojätteet

Hoitolaitosten jätevesi on käsiteltävä asemakohtaisten määräysten mukaisesti ennen sen johtamista yhteisiin kiertoihin. Määräysten valvonta kuuluu asemien omille viranomaisille. (Ks. myös Kauppaoikeuden Yleislain 14:3, jätevesitullit.)

LIITE II: OTE — EVOLUUTION ESTEETTISEN TARKASTUKSEN ASETUS

Liitetty tarkastajien käyttöön Laki-aseman Lisenssivirastossa

12 § Poikkeukset esteettisestä tarkastuksesta

Esteettistä tarkastusta ei suoriteta:

a) Evoluution klinikkadynastioiden omille henkilöstöryhmille, joilla on voimassa oleva sisäinen tunniste;

b) Kynnyksen yhteisen lainkäytön valtuuttamille virkamiehille ja heidän saattueilleen virkatehtävän ajan;

c) Hissikehä 03:n kautta kulkeville diplomaattisille edustajille, joiden asiakirjat on varustettu Ekklesian tai Laki-aseman leimalla.

Oikeaksi todistaa Laki-aseman Lisenssiviraston kirjaamo. Asiakirja on Sahye Kaanonin henkilökohtaisessa virkasalkussa.